Boletim Pessoal VI do mês de Dezembro de 2021 Expedido em 09/12/2021

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 051, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021

Disciplina a fase II do projeto-piloto de publicação de informações sobre direitos relativos à propriedade industrial disponíveis para a negociação, denominado Vitrine PI.

O PRESIDENTE do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso de suas atribuições previstas no inciso XI do artigo 17 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e no inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017, e tendo em vista o contido no Processo INPI nº 52402.006536/2020-61,

RESOLVE:

Art. 1º Esta portaria disciplina a fase II do projeto-piloto de publicação de informações sobre direitos relativos à propriedade industrial disponíveis para a negociação, denominado Vitrine PI.

§ 1º Os dados sobre os direitos relativos à propriedade industrial publicadas são fornecidos pelo titular do processo e têm caráter meramente informativo.

§ 2º O INPI não participa, em nenhuma fase, da comercialização de ativos, sendo um ato negocial privado entre as partes que se dará em ambiente externo ao da plataforma.

§3º As informações prestadas e a eventual comercialização de ativos não geram responsabilização civil ou administrativa por parte do INPI, inclusive no que tange ao eventual indeferimento de pedidos.

Art. 2º A Vitrine de PI é um sistema eletrônico que poderá ser utilizado pelo usuário do INPI exclusivamente para publicação e consulta de informações sobre direitos relativos à propriedade industrial disponíveis para a negociação por intermédio da Internet.

Art. 3° A Vitrine de PI estará disponível no portal eletrônico do INPI, no endereço www.inpi.VitrineDePi.br.

§ 1 ° A Vitrine de PI funcionará de segunda-feira a domingo, vinte e quatro horas por dia.

§ 2° O horário de funcionamento e de atendimento ao público do INPI na sede e em suas Divisões Regionais e Representações não será alterado.

Art. 4° São disponibilizados ao público os seguintes serviços:

I– usuários não cadastrados: acesso à plataforma, realização de buscas e consulta às informações constantes da plataforma;

II– usuários cadastrados: além dos serviços indicados no inciso I, a publicação de informações sobre seus direitos relativos à propriedade industrial e acesso aos dados pessoais de anunciantes na

plataforma.

Parágrafo único. Para acessar a Vitrine de PI o usuário cadastrado deve utilizar o seu login e senha.

Art. 5º O cadastramento é livre e disponível a qualquer interessado.

§ 1º No ato do cadastro, o usuário deverá informar os dados solicitados pela plataforma e indicar login e senha, que constituem a sua identificação eletrônica para ações na Vitrine de PI, sendo individuais e intransferíveis.

§ 2º Para se cadastrar, o usuário deverá aceitar o Termo de Adesão ao Sistema e Termo de Uso e Política de Privacidade (Anexo I), que será também disponibilizado no portal eletrônico da Vitrine de PI.

§ 3º No caso pessoa jurídica, o cadastro devera ser efetuado por representante legal, na forma da Lei.

§ 4º A pedido do INPI, o usuário deverá exibir, sempre que necessário para comprovar a autenticidade das informações prestadas no ato do cadastro, o seu respectivo documento de identificação.

Art. 6º O usuário cadastrado poderá alterar seus dados a qualquer momento diretamente na Plataforma Vitrine de PI, exceto o login e o CPF.

Art. 7º O INPI promoverá a publicação das informações sobre os direitos relativos a invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas ou programa de computador na plataforma mediante requerimento dos seus titulares, desde que não sejam objeto de contrato de licença em caráter exclusivo.

Parágrafo único. Em tratando-se de pedidos pendentes de concessão, os mesmos devem estar publicados na RPI.

Art. 8º O requerimento poderá ser apresentado por qualquer um dos depositantes ou titulares, sendo protocolizado por meio de formulário eletrônico, devendo referir-se a um único direito relativo à propriedade industrial e contendo, em anexo, declaração de que o não é objeto de contrato de licença em caráter exclusivo, na forma do artigo anterior.

Parágrafo único. Caso os documentos apresentados não estejam redigidos em português, inglês ou espanhol, deve ser apresentada a respectiva tradução para qualquer dos referidos idiomas.

Art. 9º Competirá à Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação (CGDI) conferir as informações pessoais dos cadastrados, definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de publicação, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Portaria, efetuar eventuais exigências para sanar as irregularidades e publicar as informações dos direitos na Página web da Vitrine de PI.

Art. 10. A apresentação de eventuais informações, na forma do artigo anterior, será solicitada ao interessado por intermédio da plataforma para atendimento em até 5 (cinco) dias úteis.

Parágrafo único. Caso não atendida a solicitação no referido prazo, o requerimento será considerado abandonado, podendo ser formulado novo requerimento, a qualquer tempo, pelo interessado.

Art. 11. Não cabe recurso quanto ao indeferimento de requerimento que não atenda ao disposto na presente Portaria, sendo facultada ao interessado a apresentação de novo requerimento a qualquer tempo.

Art. 12. Deferido o requerimento, as informações serão publicadas na Vitrine de PI.

Parágrafo único. A publicação do anúncio não impede o titular da patente de solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração, com base no art. 64 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 13. As informações referentes aos direitos relativos à propriedade industrial serão disponibilizadas no site da Vitrine de PI pelo período de 1 (um) ano.

Parágrafo único. Ao interessado é facultada a alteração ou a exclusão das informações a qualquer tempo.

Art. 14. É dever do usuário manter atualizadas as informações quanto à situação negocial dos seu(s) direito(s) relativo(s) à propriedade industrial publicados na plataforma, informando ao INPI sobre eventual licenciamento, independentemente de averbação.

Parágrafo único. Eventuais danos decorrentes da ausência das informações previstas no caput são de exclusiva responsabilidade do usuário

Art. 15. Havendo inexatidão nas informações prestadas no cadastramento ou quanto aos direitos relativos à propriedade industrial, poderá o INPI tornar inacessíveis as referidas informações e/ou proceder ao bloqueio do acesso à plataforma por parte do usuário.

Paragrafo único. O usuário poderá, em qualquer caso e a qualquer tempo, solicitar a correção das informações em qualquer unidade indicada no Portal do INPI, apresentando a documentação pertinente.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do parágrafo único do art. 4° do Decreto n° 10.139, de 28 de novembro de 2019.

CLÁUDIO VILAR FURTADO
Presidente do INPI

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO**, **Presidente**, em 08/12/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0536501** e o código CRC **7E87F8C6**.

ANEXO I

TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Versão 1.00 de 07/12/2021

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, doravante denominado INPI, é mantenedor da **plataforma de cadastramento e divulgação de ativos de propriedade industrial disponibilizados pelos depositante / titular para negociação** – denominada “Plataforma” ou “Vitrine de PI”.

RAZÃO DE SER DA VITRINE DE PI

A Vitrine de PI consiste em plataforma gratuita composta por base de dados com interface para depositantes e/ou titulares cadastrarem seus ativos de propriedade industrial (PI) e ferramentas de busca destes ativos por interessados com o intuito de promover a realização de negócios. A plataforma almeja ser fonte de informação, um agente facilitador entre potenciais negociantes.

As atividades desempenhadas pelo INPI relacionadas com a plataforma são exclusivamente de promoção pública da PI. Ou seja, **a Vitrine de PI corresponde a uma ação de comunicação que emprega, predominantemente, técnicas de incentivo e de envolvimento de públicos, com o objetivo de estabelecer e estreitar relacionamentos entre os usuários e a propriedade industrial; estimular conhecimento, experimentação, interação, engajamento com temas relacionados com a PI; e o incremento de negociações envolvendo ativos de propriedade industrial.**

INFORMAÇÕES ATINENTES

Os Termos de Uso descrevem as informações sobre o funcionamento da plataforma, as regras aplicáveis aos usuários, o arcabouço legal relacionado à plataforma, as responsabilidades do usuário ao se inscrever e participar da plataforma, as responsabilidades do INPI ao prover a plataforma, os procedimentos no caso de dúvidas ou da necessidade de atualizar informações, e a instância responsável por eventuais reclamações caso estes Termos de Uso sejam violados.

A Política de Privacidade descreve as informações sobre a forma e a finalidade do tratamento de seus dados pessoais, os dados dessa natureza necessários para a inscrição e participação da plataforma, o meio de coleta dos dados pessoais, as hipóteses de compartilhamento de dados com terceiros e as medidas de segurança implementadas para a proteção dos dados pessoais.

DEFINIÇÕES PARA FINS DA VITRINE DE PI

Para melhor compreensão destes Termos de Uso e Política de Privacidade, consideram- se:

Agentes de Tratamento: o controlador e o operador;

Agente Público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta;

Agentes de Estado: órgãos e entidades da Administração Pública, além dos seus agentes públicos;

Anunciante: pessoa física ou jurídica que insere as informações sobre seus ativos de PI na plataforma e solicita a disponibilização para o público;

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD): órgão da Administração Pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em todo o território nacional;

Códigos Maliciosos: qualquer programa de computador, ou parte de um programa, construído com a intenção de provocar danos, obter informações não autorizadas ou interromper o funcionamento de sistemas ou redes de computadores;

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

Depositante / Titular de ativos de PI: pessoa física ou jurídica que busca a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial mediante concessão de patentes de invenção e/ou de modelo de utilidade e/ou concessão de registro de desenho industrial, marca e/ou programas de computador;

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD;

Interessado: pessoa natural à procura de ativos de PI;

Internet: sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes;

Sítios e Aplicativos: sítios e aplicativos por meio dos quais o usuário acessa os serviços e conteúdos disponibilizados;

Terceiro: pessoa ou entidade que não participa diretamente em um contrato, em um ato jurídico ou em um negócio, ou que, para além das partes envolvidas, pode ter interesse num processo jurídico;

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

Usuário: pessoa natural que se inscrever e participar da Vitrine de PI;

Uso Compartilhado de Dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;

Violação de Dados Pessoais: violação de segurança que provoque, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

DEVERES DO USUÁRIO E DO ANUNCIANTE DA VITRINE DE PI

O usuário da Vitrine de PI deve observar os seguintes deveres, de acordo com o disposto na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017:

1. Zelar pelo seu login e senha, de natureza pessoal e intransferível;

2. Manter seus dados cadastrais atualizados;

3. Utilizar adequadamente as funcionalidades da plataforma da Vitrine de PI, para postagem e compartilhamento de informações, procedendo com urbanidade e boa-fé;

4. Preservar as condições de bom uso da Vitrine de PI com informações, anúncios e imagens que não denigram a imagem, honorabilidade, reputação ou credibilidade do INPI;

5. Portar-se com neutralidade política, ideológica e religiosa;

6. Manter sob sigilo dados, informações ou documentos de natureza pessoal, pessoal sensível, restrita ou classificada em grau de sigilo;

7. Acionar os canais estruturados na Plataforma Integrada de Atendimento do INPI para tratar de questões relativas a processos específicos de propriedade industrial; e

8. Reparar os danos que sejam causados ao INPI, aos demais participantes da Vitrine de PI ou a terceiros em virtude do descumprimento do disposto nestes Termos de Uso e Política de Privacidade.

SOBRE O ANUNCIANTE

O anunciante garante que é o proprietário ou que possui todos os direitos necessários para conceder as licenças e direitos que você (ou alguém em seu nome) nos conceder de acordo com estes termos e quaisquer termos complementares aplicáveis, inclusive a permissão para exibir, distribuir e veicular seu conteúdo na Vitrine de PI.

O anunciante declara e garante que seu acesso ou uso dos Produtos Vitrine de PI está em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis (do Brasil e do seu país de residência). Declara ainda que restringirá o acesso a seu conteúdo e aplicativos de acordo com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, quando necessário.

Ao anunciar na Vitrine de PI, é concedida ao INPI uma licença do conteúdo coberto por direitos de propriedade intelectual (como textos, fotos ou vídeos) que anunciar ou carregar em conexão com nossos Produtos. Para qualquer acesso ou uso dos Produtos da Vitrine de PI, essa licença se aplica ao conteúdo disponibilizado pessoalmente ou em seu.

O anunciante consente que o INPI poderá divulgar seu conteúdo de publicidade e qualquer informação associada a este conteúdo que está sendo anunciado, incluindo informações associadas à veiculação, em resposta a processos jurídicos válidos relacionados a uma questão eleitoral ou a uma entidade ou órgão governamental.

A RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES CADASTRADAS

Todos os dados cadastrados na plataforma são fornecidos pelo anunciante e não constituem aconselhamento profissional ou patrocínio do INPI a quaisquer das tecnologias ou entidades participantes.

As informações contidas na plataforma são de responsabilidade exclusiva de quem as disponibilizar, inclusive quanto à inclusão de “links” na plataforma. Quaisquer informações oriundas de “links” disponibilizados na plataforma são de inteira responsabilidade do responsável pelo ativo, não importando em solidariedade, tampouco em responsabilidade subsidiária do INPI. Os ativos de PI incluídos na plataforma podem conter indicações sobre a disponibilidade de tais ativos para licenciamento.

As partes são livres para, a qualquer momento, retirar o conteúdo da plataforma, porém não significa, de forma alguma, reembolso ou direito de devolução de valor eventualmente desembolsado para disponibilização da informação.

Caso o usuário encontre informações falsamente veiculadas sobre qualquer ativo, a plataforma, através do contato oficial de comunicação do INPI – o Fale Conosco, está aberta para receber reclamações e pedidos de correção, sendo obrigada a responder, em até 07 dias úteis, através do contato fornecido, com a devida fundamentação.

A RESPONSABILIDADE SOBRE AS NEGOCIAÇÕES

O INPI não participa, de nenhuma forma, de negociações oriundas de ativos inscritos na plataforma, não possui nenhuma espécie de direito conexo e as partes não possuem nenhuma obrigação de informação ao INPI sobre o conteúdo negociado. O INPI recomenda que as negociações realizadas após o contato sejam mantidas por profissionais que possuam o conhecimento necessário para concretizar tal tipo de negócio. O INPI não é responsável, em nenhuma instância, por quaisquer prejuízos advindos da negociação dos ativos de PI registrados na plataforma.

VEDAÇÕES AO USUÁRIO E AO ANUNCIANTE DA VITRINE DE PI

Aos usuários é vedada a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade do INPI e dos demais participantes, e contra os compromissos éticos assumidos perante a Vitrine de PI, especialmente as condutas de:

1. Prestar informações deliberadamente incorretas, indevidas, irregulares ou contrárias à ética e ao interesse público;
2. Tratar sobre o mérito de decisões proferidas em processos de propriedade industrial;
3. Manifestar-se em nome do INPI;
4. Discriminar ou praticar ato preconceituoso em razão de origem, raça, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, cor, idade, religião, estado civil, condição física especial, grau de capacidade mental, tendência política, posição social, pronúncia característica ou quaisquer outras formas de discriminação;
5. Solicitar ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presente ou vantagem de qualquer natureza para si, para outrem, para grupos de interesses ou para entidades públicas ou privadas;
6. Realizar propaganda comercial, fazer menção promocional ou emitir opinião elogiosa de profissionais, escritórios, agências, associações, estabelecimentos e serviços de qualquer natureza, bem como de produtos de natureza privada distinto do ativo em questão.
7. Propagar, divulgar ou disseminar trotes, boatos ou pornografia.

DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES E DAS VEDAÇÕES

Para fins de moderação da Vitrine de PI, e não para a censura, a Coordenação-Geral de Disseminação da Inovação do INPI, pelo perfil de administrador da plataforma, caso identifique o descumprimento de um ou mais deveres ou vedações previstos nestes Termos de Uso e Política de Privacidade, poderá:

1. excluir a postagem, questionamento, discussão ou compartilhamento de informações; ou
2. excluir a participação do usuário da Vitrine de PI.

Caso sejam veiculados conteúdos inadequados, a plataforma pode retirá-los imediatamente, tendo o dever de informar a razão pela qual foi retirado, reservando prazo de 07 dias úteis, para manifestação através do canal oficial de comunicação do INPI – o Fale Conosco. Considera-se inadequado qualquer conteúdo falso, difamatório, ofensivo, inflamatório, obsceno, abusivo, indecente, que promova discurso de ódio, atentatório à dignidade da pessoa humana ou que, de maneira direta ou indireta, viole as leis brasileiras em geral.

A plataforma pode ser atualizada e informações contidas nela podem ser retiradas, sem nenhum aviso prévio, reservado o direito do usuário de reclamar, no prazo de 07 dias úteis, sem efeito suspensivo.

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Vitrine de PI se compromete a cumprir as normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e respeitar os princípios dispostos no art. 6º, a saber:

Princípio da Finalidade: Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades.

Princípio da Adequação: Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento.

Princípio da Necessidade: Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados.

Princípio do Livre Acesso: Garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

Princípio da Qualidade dos Dados: Garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

Princípio da Transparência: Garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.

Princípio da Segurança: Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

Princípio da Prevenção: Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais.

Princípio da Não Discriminação: Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.

Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas: Demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

TRATAMENTO DE DADOS NA VITRINE DE PI

As decisões referentes ao tratamento de dados pessoais são de responsabilidade do próprio INPI. No âmbito da Vitrine de PI, o tratamento é realizado pela Coordenação- Geral de Disseminação para Inovação.

Em atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o Ouvidor do INPI foi indicado para desempenhar o papel de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, podendo ser contatado pelo e-mail encarregado@inpi.gov.br.

Os dados pessoais são tratados mediante operações de coleta, armazenamento, processamento e classificação para obtenção de estatísticas.

DADOS PESSOAIS TRATADOS NA VITRINE DE PI

A inscrição e participação dos usuários na Vitrine de PI dependem do tratamento dos seguintes dados pessoais:

1. E-mail;
2. Senha;
3. Nome Completo;
4. Nome de Usuário;
5. CPF;

MEIO DE COLETA E UTILIDADE DOS DADOS PESSOAIS

Os dados tratados no âmbito da Vitrine de PI são obtidos por meio de preenchimento do formulário online de inscrição, disponibilizado pela plataforma (https://vitrinepi.inpi.gov.br/).

Os dados pessoais informados no ato de inscrição são utilizados para identificação do usuário, acompanhamento da sua participação e segurança da informação, como o monitoramento da data e horário de registro da atividade, do endereço lógico IP de origem da atividade, dos dados completos enviados, alterados ou excluídos.

Não há coleta de dados através de cookies.

SEGURANÇA NO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

O INPI se compromete a aplicar as medidas técnicas e institucionais aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de tais dados.

Para a garantia da segurança, serão adotadas soluções que levem em consideração as técnicas adequadas, os custos de aplicação, a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento, e os riscos para os direitos e liberdades do usuário da Vitrine de PI.

A Plataforma Vitrine de PI aplica proteções de segurança adequadas à confidencialidade das informações para garantir que os dados pessoais do usuário sejam armazenadas e mantidas em ambiente seguro.

São processadas salvaguardas técnicas e gerenciais para proteger os dados contra a perda, uso não autorizado ou divulgação de informações pessoais, que incluem proteção contra malware, controles de acesso lógico e físico, e detecção de ataques de engenharia social, sendo adotadas medidas corretivas sempre que identificados desvios com relação à presente Política de Privacidade.

TRATAMENTOS DOS DADOS PARA OUTRAS FINALIDADES

Os dados pessoais do usuário e as informações relativas aos dispositivos, como modelo do hardware, tipo de sistema operacional, navegador utilizado para o acesso, localização, dentre outras, podem ser utilizados para melhoria contínua da Vitrine de PI, realização de pesquisas de satisfação em matéria de propriedade industrial e aprimoramento da experiência do usuário com o INPI.

COMPARTILHAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais dos usuários da Vitrine de PI são compartilhados com a Coordenação-geral de Disseminação para Inovação do INPI para proceder a moderação das atividades, monitoramento da plataforma e obtenção de dados estatísticos a respeito da sua efetividade.

Ao se inscrever, o usuário autoriza o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a coletar, tratar e publicar seus dados pessoais para divulgação de listas de ativos de propriedade industrial juntamente com minhas informações de usuário da Vitrine de PI, bem como transferir esses dados para os parceiros do INPI, listados em https://vitrinepi.inpi.gov.br/#/cooperação, nos termos de acordos de cooperação técnica ou instrumentos congêneres, para disponibilização das listagens de ativos e das informações de contato em seus mercados nacionais para fins de potenciais transações comerciais.

RESPONSABILIDADES DO INPI NO TRATAMENTO DE DADOS

O INPI se compromete a cumprir todas as legislações inerentes ao uso correto dos dados pessoais, de forma a preservar a privacidade dos dados apresentados na inscrição e participação da Vitrine de PI, bem como a garantir todos os direitos e garantias legais dos titulares dos dados.

O INPI também se obriga a promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em seu portal institucional, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por ele produzidas ou custodiadas, bem como implementar controles de segurança para proteção dos dados pessoais dos titulares.

O INPI poderá, no cumprimento de ordens judiciais de acesso à informação, compartilhar os dados necessários para investigações ou tomar medidas relacionadas a atividades ilegais, suspeitas de fraude ou ameaças potenciais contra pessoas, bens ou sistemas que sustentam a Vitrine de PI, ou de outra forma necessária para cumprir com suas obrigações legais.

Caso se concretize a hipótese considerada acima, os titulares dos dados serão notificados, salvo quando o processo estiver em segredo de justiça.

Os dados obtidos e coletados serão armazenados durante a existência da Vitrine de PI, podendo ser revisto esse período em alinhamento a qualquer nova disposição legal sobre prazo de retenção.

O titular pode requisitar informações sobre seus dados pessoais a qualquer momento.

HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO INPI

O INPI não se responsabilizará por:

1. Equipamentos infectados ou invadidos por terceiros;
2. Equipamentos avariados no momento da inscrição ou participação da Vitrine de PI;
3. Proteção de desktops e dispositivos móveis;
4. Proteção das informações baseadas nos dispositivos dos usuários;
5. Abuso de uso dos dispositivos dos usuários;
6. Monitoração clandestina dos dispositivos dos usuários;
7. Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários; ou
8. Instalação de códigos maliciosos, como vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware ou rootkit, nos dispositivos dos usuários ou de terceiros, em decorrência da navegação na internet.

5. Abuso de uso dos dispositivos dos usuários;
6. Monitoração clandestina dos dispositivos dos usuários;
7. Vulnerabilidades ou instabilidades existentes nos sistemas dos usuários; ou
8. Instalação de códigos maliciosos, como vírus, trojans, malware, worm, bot, backdoor, spyware ou rootkit, nos dispositivos dos usuários ou de terceiros, em decorrência da navegação na internet.

ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA VITRINE DE PI

A presente versão dos Termos de Uso e Política de Privacidade foi atualizada pela última vez em 26 de agosto de 2021.

O INPI se reserva o direito de modificar este documento a qualquer momento, especialmente para adaptá-lo às evoluções da Vitrine de PI, seja pela disponibilização de novas funcionalidades, seja pela supressão ou modificação daquelas já existentes.

Qualquer alteração ou atualização destes Termos de Uso e Política de Privacidade passará a vigorar a partir da data de sua publicação na Vitrine de PI e deverá ser integralmente observada pelos usuários.

CONTATO PARA ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

Para sanar quaisquer dúvidas sobre a Vitrine de PI ou sobre estes Termos de Uso e Política de Privacidade, ou ainda para reivindicar os direitos do usuário, os titulares dos dados pessoais podem encaminhar e-mail para vitrinepi@inpi.gov.br.

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Ao se inscrever e participar da Vitrine de PI, o usuário confirma que leu e compreendeu os presentes Termos de Uso e Política de Privacidade, e que concorda em se vincular a eles.

FORO APLICÁVEL À VITRINE DE PI

As questões relacionadas a estes Termos de Uso e Política de Privacidade, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, todos os titulares de dados têm direito a apresentar reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Referência: Processo nº 52402.006536/2020-61 SEI nº 0536501